Voies d'exécution OHADA (AUPSRVE)

Droit — Licence 3 (L3)

Cours DRO-L3-05

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Comment une créance devient-elle un paiement effectif dans l'espace OHADA ? Ce cours cartographie, par leurs mécanismes, les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution de l'Acte uniforme : titres exécutoires, injonction de payer, saisie-vente, saisie-attribution, saisie immobilière en principes, incidents et juge de l'exécution, mesures conservatoires — dans un équilibre constant entre l'efficacité due au créancier et la protection due au débiteur.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Présentation de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution
• Leçon 2 — Les titres exécutoires
• Leçon 3 — La procédure d'injonction de payer
• Leçon 4 — La saisie-vente des biens meubles
• Leçon 5 — La saisie-attribution des créances
• Leçon 6 — La saisie immobilière : principes
• Leçon 7 — Les incidents d'exécution et le juge de l'exécution
• Leçon 8 — Les mesures conservatoires
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Obtenir gain de cause devant un juge ne suffit pas toujours : encore faut-il que la décision, ou le titre dont on dispose, se transforme en paiement réel. Entre le droit reconnu et l'argent encaissé se dresse tout un continent du droit processuel : les voies d'exécution. Dans l'espace OHADA, un Acte uniforme organise à la fois des procédures simplifiées de recouvrement — pour obtenir rapidement un titre lorsque la créance paraît fondée — et les mesures d'exécution forcée qui permettent, sous le contrôle du droit, de saisir des biens ou des créances du débiteur pour désintéresser le créancier. C'est un droit d'acteurs autant que de mesures : le juge qui délivre les titres et tranche les incidents, l'officier public qui signifie et saisit, le tiers qui détient les sommes, le débiteur qui peut contester — chacun y tient un rôle précis que ce cours apprend à situer.

Ce cours cartographie cet Acte par ses mécanismes, et non disposition par disposition. La méthode est délibérée : comprendre la fonction de chaque étape — qui agit, sur quoi, avec quel contrôle et quelle protection — vaut mieux, pour un étudiant, qu'une récitation de textes qu'il devra de toute façon consulter dans leur version en vigueur le jour où il pratiquera. Chaque mécanisme est donc illustré par un dossier entièrement fictif, construit pour ce cours, dont les montants d'exercice sont bouclés et revérifiés : aucun dossier réel, aucun acte copié, aucune règle chiffrée présentée comme celle du texte. Travaille chaque leçon dans l'ordre, refais les décomptes des dossiers à la main, et garde en tête la question qui commande tout le cours : quel titre, quelles pièces,

quel patrimoine — car c'est de ce diagnostic, et de lui seul, que découle la mesure adaptée.

Un fil rouge traverse les huit leçons : l'équilibre. D'un côté, le crédit ne vit que si le créancier impayé dispose de voies effectives pour recouvrer ; de l'autre, l'exécution ne doit jamais devenir un rapport de force : elle frappe le patrimoine, dans des formes contrôlées, en épargnant ce qui fait la dignité et l'outil de travail du débiteur, et en laissant au juge de l'exécution le soin de trancher les incidents. C'est cette double exigence — efficacité pour l'un, protection pour l'autre — qui donne son sens à chaque mécanisme étudié. Elle explique aussi pourquoi ce droit, souvent perçu comme technique, est en réalité l'un des plus concrets de la formation : il décide, au bout du compte, si les promesses du droit des obligations et la parole du juge valent quelque chose dans la vie économique réelle.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Présenter l'Acte uniforme sur les voies d'exécution par ses grandes masses et sa philosophie d'équilibre entre créancier et débiteur.
- Identifier un titre exécutoire par catégories et tester une créance donnée : titre disponible, titre à obtenir, ou simple créance.
- Dérouler la procédure d'injonction de payer par ses étapes fonctionnelles : requête, ordonnance, signification, opposition ou formule exécutoire.
- Expliquer le mécanisme de la saisie-vente : commandement, inventaire contradictoire, protection de catégories de biens, vente et distribution.
- Expliquer le mécanisme de la saisie-attribution entre les mains d'un tiers : indisponibilité, attribution, déclaration du tiers et contestations.
- Exposer les principes de la saisie immobilière : commandement valant saisie, publicité foncière, adjudication et distribution du prix.
- Distinguer les incidents d'exécution — contestation, revendication du tiers, difficulté d'exécution — et situer le rôle du juge de l'exécution.
- Distinguer saisie conservatoire et sûretés judiciaires, et raisonner leur conversion en mesures d'exécution.

Leçon 1 — Présentation de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution

L'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution — souvent désigné par le sigle AUPSRVE — est l'un des textes fondateurs de l'espace juridique OHADA. Il répond à un constat économique simple : à quoi bon harmoniser le droit des affaires si les créances reconnues restent impayées faute de procédures d'exécution efficaces et prévisibles ? L'Acte poursuit donc un objectif de sécurité du crédit : celui qui prête, vend ou travaille doit savoir qu'un titre obtenu pourra, en pratique, être converti en paiement dans des conditions comparables d'un État membre à l'autre.

Son architecture se lit en grandes masses. Un premier ensemble organise les procédures simplifiées de recouvrement : des voies rapides et peu formalistes pour obtenir un titre exécutoire lorsque la créance paraît fondée en son principe — l'injonction de payer pour les sommes d'argent, et sa sœur, l'injonction de délivrer ou de restituer un bien meuble déterminé. Un deuxième ensemble organise l'exécution forcée proprement dite : saisie-vente des meubles, saisie-attribution des créances, saisie des rémunérations en idée générale, saisie immobilière. Un troisième ensemble, transversal, traite des mesures conservatoires, des incidents et des acteurs de l'exécution.

La philosophie du texte est un équilibre assumé, qu'il faut percevoir dès la première leçon. Côté créancier : des mesures parfois immédiates — la saisie-attribution opère sans commandement préalable et attribue la créance dès l'acte de saisie, comme on le verra — et des tiers saisis tenus de déclarer ce qu'ils doivent. Côté débiteur : des biens protégés par catégories, des actes encadrés par des mentions obligatoires, un juge spécialement chargé des difficultés d'exécution, et la possibilité permanente de contester. L'exécution forcée est un mécanisme de droit, pas une épreuve de force : elle passe par des officiers publics ou ministériels, des actes écrits et un juge, jamais par la contrainte privée.

L'essentiel
L'AUPSRVE organise deux familles complémentaires : obtenir un titre par des procédures simplifiées quand la créance paraît fondée, puis exécuter ce titre sur les biens ou les créances du débiteur. Sa logique est un équilibre : efficacité du recouvrement pour le créancier, formes protectrices et contrôle du juge pour le débiteur.

Exemple — Cartographie d'école de l'Acte, par grandes masses et par fonctions

```
CARTOGRAPHIE D'ÉCOLE DE L'AUPSRVE (schéma rédigé pour ce cours)

A. AVANT LE TITRE — se préparer
- relances amiables et mise en demeure : hors de l'Acte, mais
toujours le premier réflexe du créancier prudent
- mesures conservatoires : figer le patrimoine en attendant
le titre (leçon 8)

B. OBTENIR UN TITRE — les procédures simplifiées
- injonction de payer : une créance d'argent qui paraît
fondée devient un titre s'il n'y a pas d'opposition (leçon 3)
- injonction de délivrer ou de restituer : même logique pour
un bien meuble déterminé à récupérer

C. EXÉCUTER LE TITRE — les voies d'exécution forcée
- sur les meubles corporels : saisie-vente (leçon 4)
- sur les créances et sommes chez un tiers : saisie-
attribution (leçon 5)
- sur les rémunérations : mécanismes aménagés (idée générale)
- sur l'immeuble : saisie immobilière, en principes (leçon 6)

D. CONTRÔLER ET CONTESTER — les garde-fous
- incidents d'exécution et juge de l'exécution (leçon 7)
- catégories de biens protégées, mentions obligatoires
des actes, déclaration du tiers saisi

Lecture d'ensemble : B fabrique le titre, C le convertit en
paiement, A et D encadrent le tout — avant, pendant et après.
```

À retenir

• L'AUPSRVE couvre les deux temps du recouvrement : obtenir un titre (procédures simplifiées), puis l'exécuter (voies d'exécution).

• Son inspiration est un équilibre : des mesures efficaces pour le créancier, des protections et un juge des incidents pour le débiteur.

• On lit l'Acte par grandes masses fonctionnelles ; le détail des dispositions se consulte dans le texte en vigueur.

Exercice

Un commerçant fictif détient trois créances : la première résulte d'un jugement devenu définitif, la deuxième d'une série de factures acceptées mais impayées, la troisième d'un simple accord verbal contesté par le débiteur. Pour chacune, situe-la sur la cartographie de la leçon (masse A, B, C ou D) et justifie ton classement en une phrase.

✔ Corrigé
La créance jugée relève de la masse C : le titre existe déjà, il ne reste qu'à choisir la voie d'exécution adaptée au patrimoine du débiteur. Les factures impayées relèvent de la masse B : la créance paraît fondée et documentée, c'est le cas d'école de l'injonction de payer pour obtenir le titre qui manque. L'accord verbal contesté ne relève ni de B — la procédure simplifiée suppose une créance qui paraît fondée, ce qu'une contestation sérieuse sur l'existence même de l'accord fragilise — ni de C, faute de titre : il relève d'abord du juge du fond, saisi par la voie ordinaire, la cartographie ne servant qu'après le jugement. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 2 — Les titres exécutoires

Aucune exécution forcée ne se conçoit sans titre exécutoire : c'est le document qui, revêtu de la formule exécutoire — la mention par laquelle l'autorité publique prête son concours à l'exécution — autorise le créancier à passer de la reconnaissance de son droit à sa réalisation forcée. Le titre joue un triple rôle : il prouve la créance de manière privilégiée, il dispense le créancier de refaire un procès sur le fond, et il déclenche légitimement l'intervention des officiers chargés de l'exécution. Sans lui, le créancier doit d'abord passer par le juge ; avec lui, il passe directement aux mesures, sous les contrôles étudiés dans ce cours.

Les titres se rangent en catégories qu'il faut savoir reconnaître. Viennent d'abord les décisions des juridictions : jugements et arrêts auxquels la loi attache la force exécutoire, ainsi que les décisions rendues exécutoires par la mécanique même des procédures simplifiées — l'ordonnance d'injonction de payer non frappée d'opposition et revêtue de la formule en est l'illustration centrale de ce cours. Viennent ensuite les actes authentiques reçus par un officier public compétent, typiquement l'acte notarié, dont la copie exécutoire — la « grosse » — vaut titre. Viennent enfin des titres assimilés ou spéciaux, que des textes particuliers désignent, par exemple certains procès-verbaux de conciliation revêtus de la formule, ou des titres émis par des personnes publiques pour leurs créances dans les conditions prévues par leurs propres règles.

Savoir tester une créance est la compétence pratique de cette leçon. Une facture, même acceptée, n'est pas un titre : c'est une pièce justificative excellente pour obtenir un titre par l'injonction de payer, mais elle ne permet aucune saisie à elle seule. Une reconnaissance de dette sous seing privé n'est pas davantage un titre, malgré sa force probante. À l'inverse, un jugement assorti de l'exécution provisoire peut être exécuté sans attendre qu'il soit définitif — ce qui montre que la qualité de titre dépend du statut que le droit attache au document, non de la seule évidence de la dette. Le réflexe professionnel est donc binaire et rigoureux : ce document est-il, oui ou non, revêtu de la force exécutoire ? Tout le reste en découle.

L'essentiel
Le titre exécutoire est la clé de voûte du système : décisions de justice devenues exécutoires, actes authentiques en forme exécutoire, titres assimilés désignés par des textes spéciaux. Une facture ou une reconnaissance de dette, même probantes, ne sont pas des titres : elles servent à en obtenir un.

Exemple — Grille d'école des titres : quatre créances fictives testées

```
GRILLE D'ÉCOLE — CE DOCUMENT EST-IL UN TITRE EXÉCUTOIRE ?
(dossiers fictifs construits pour ce cours)

Créance A — 1 850 000 F
Document : jugement contradictoire condamnant le débiteur,
devenu définitif, créancier muni de l'expédition exécutoire.
Test : décision de justice + formule exécutoire → TITRE.
Suite : exécution directe possible (masses C de la leçon 1).

Créance B — 3 000 000 F
Document : acte notarié de prêt, copie exécutoire (grosse)
délivrée au créancier.
Test : acte authentique en forme exécutoire → TITRE.
Suite : exécution directe, sans procès au fond.

Créance C — 640 000 F
Document : trois factures détaillées, acceptées et signées
par le client, restées impayées.
Test : pièces probantes, mais aucun document exécutoire
→ PAS UN TITRE.
Suite : injonction de payer (leçon 3) pour obtenir le titre.

Créance D — 275 000 F
Document : reconnaissance de dette manuscrite du débiteur
(acte sous seing privé).
Test : preuve écrite forte, mais pas de formule exécutoire
→ PAS UN TITRE.
Suite : injonction de payer, ou action au fond si contestation.

Règle de lecture : ce n'est pas la certitude de la dette qui
fait le titre, c'est le statut que le droit donne au document.
```

À retenir

- Le titre exécutoire autorise l'exécution forcée ; il se reconnaît à la force exécutoire attachée au document, pas à la seule évidence de la dette.
- Trois grandes catégories : décisions de justice exécutoires, actes authentiques en forme exécutoire, titres assimilés par des textes spéciaux.
- Factures et reconnaissances de dette sont des pièces pour OBTENIR un titre — par l'injonction de payer notamment — jamais des titres eux-mêmes.

Exercice

Un établissement fictif de microfinance détient : (1) un contrat de prêt signé par les deux parties, accompagné d'un tableau d'amortissement ; (2) la grosse d'un acte notarié garantissant un autre prêt ; (3) une ordonnance d'injonction de payer à laquelle le débiteur n'a pas fait opposition et qui a été revêtue de la formule exécutoire. Classe ces trois documents : titre exécutoire ou non, et dis pourquoi en une phrase chacun.

✔ Corrigé
(1) Non : un contrat sous seing privé, même complet et signé, constate l'engagement mais n'est pas revêtu de la force exécutoire ; il fondera une demande de titre. (2) Oui : l'acte authentique reçu par le notaire, délivré en copie exécutoire, est un titre par catégorie — c'est précisément la fonction de la grosse. (3) Oui : la procédure simplifiée a produit son effet complet ; l'absence d'opposition a laissé l'ordonnance accéder, par la formule exécutoire, au statut de titre. Le dossier illustre la logique de la leçon : deux voies différentes — l'authenticité et la procédure simplifiée — aboutissent au même sésame. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 3 — La procédure d'injonction de payer

L'injonction de payer est la procédure simplifiée emblématique de l'Acte : elle permet au créancier d'une créance d'argent qui paraît fondée en son principe d'obtenir un titre exécutoire sans procès contradictoire préalable. Sa logique est celle d'un pari procédural raisonné : si la créance est sérieuse et documentée, le débiteur ne la contestera probablement pas ; le droit organise donc une voie rapide, mais il ménage au débiteur une porte de sortie complète — l'opposition — qui, si elle est exercée, replace le litige dans le débat contradictoire ordinaire. Le domaine de la procédure se comprend ainsi : des créances de sommes d'argent, appuyées sur des pièces — cause contractuelle, effets de commerce, ou autres fondements que le texte retient en idées générales.

Le déroulement se lit en étapes fonctionnelles. Première étape, la requête : le créancier saisit le président de la juridiction compétente par une demande écrite accompagnée des documents justificatifs ; le juge examine le dossier hors la présence du débiteur, sur pièces. Deuxième étape, l'ordonnance : si la demande paraît fondée, le juge rend une décision portant injonction de payer ; si elle ne l'est pas, il peut la rejeter — le créancier garde alors la voie du procès ordinaire. Troisième étape, la signification : la décision est portée à la connaissance du débiteur par un officier chargé de l'exécution, dans des formes destinées à garantir qu'il en a réellement connaissance, car c'est de cette information que tout dépend.

Quatrième étape, le moment de vérité de la procédure : le débiteur choisit. S'il forme opposition, la procédure simplifiée s'efface et le litige est porté devant la juridiction, qui statuera au fond après débat des deux parties — l'opposition n'est donc ni un incident ni un échec, mais le retour prévu au procès normal. S'il ne s'oppose pas et ne paie pas, le créancier fait apposer la formule exécutoire sur l'ordonnance : celle-ci devient un titre exécutoire à part entière, qui ouvre toutes les voies d'exécution des leçons suivantes. On notera l'économie générale du mécanisme : un seul dossier peut

ainsi produire, selon le comportement du débiteur, soit un titre rapide, soit un procès au fond — jamais un titre sans possibilité de contestation.

L'essentiel
Injonction de payer = obtenir un titre sur pièces, pour une créance d'argent qui paraît fondée. Requête au président, ordonnance, signification au débiteur : si opposition, le litige bascule au fond ; sinon, la formule exécutoire transforme l'ordonnance en titre exécutoire.

Exemple — Dossier fictif complet d'injonction de payer, soldé par le paiement

```
DOSSIER D'ÉCOLE N° IP-1 (entièrement fictif)
Créancier : « Sahel Négoce », fournisseur de matériaux.
Débitrice : « Boutique Noura », commerce de détail.
Origine : trois livraisons de matériaux, factures acceptées.

Décompte de la créance (pièces jointes à la requête) :
Facture F1 ..................... 425 000 F
Facture F2 ..................... 310 000 F
Facture F3 ..................... 265 000 F
Total des livraisons .......... 1 000 000 F
Acompte déjà versé ............ - 250 000 F
Solde réclamé ................. 750 000 F

Étapes déroulées :
1. Requête déposée au président de la juridiction compétente,
avec les trois factures acceptées et la preuve de l'acompte.
2. Ordonnance portant injonction de payer le solde : 750 000 F.
3. Signification de l'ordonnance à la débitrice par l'officier
chargé de l'exécution : elle prend connaissance de la
décision et de sa faculté d'opposition.
4. Choix de la débitrice : pas d'opposition ; elle propose et
obtient un règlement échelonné accepté par le créancier.
5. Versements effectués : 400 000 F puis 350 000 F,
soit 400 000 + 350 000 = 750 000 F = le solde réclamé.

Sortie du dossier : créance éteinte par le paiement, sans
qu'aucune saisie ait été nécessaire. La formule exécutoire
n'a pas eu à être apposée : la menace régulière du titre
a suffi — c'est l'usage le plus fréquent de la procédure.
```

À retenir

- Quatre étapes : requête sur pièces, ordonnance du président, signification au débiteur, puis opposition (retour au fond) ou formule exécutoire (naissance du titre).
- La procédure suppose une créance d'argent qui paraît fondée et documentée ; la contestation sérieuse renvoie au procès ordinaire.
- L'opposition n'est pas un incident : c'est le mécanisme de protection qui rend la rapidité de la procédure acceptable.

Exercice

Une créancière fictive hésite entre l'injonction de payer et un procès au fond pour une créance née d'un contrat de prestation : le débiteur reconnaît la prestation mais soutient qu'elle a été mal exécutée et refuse tout paiement. Quelle voie est adaptée, et pourquoi la procédure simplifiée est-elle ici fragile ? Que se passerait-il concrètement si elle l'engageait quand même ?

✔ Corrigé
La voie adaptée est le procès au fond : le désaccord ne porte pas sur un document ou un montant, mais sur la qualité de l'exécution du contrat, c'est-à-dire sur le fondement même de la créance. La procédure simplifiée serait fragile car elle repose sur une créance qui paraît fondée au vu des pièces ; ici, la contestation est sérieuse et annoncée. Si la créancière l'engageait quand même, le scénario le plus probable est l'opposition du débiteur, qui replace le litige devant la juridiction statuant au fond : elle aurait perdu le bénéfice de la simplicité sans rien gagner, sinon un détour. Le bon diagnostic initial — créance documentée et peu contestable, ou litige de fond ? — est le cœur du choix de procédure. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 4 — La saisie-vente des biens meubles

La saisie-vente est la voie d'exécution qui frappe les biens meubles corporels du débiteur : muni d'un titre exécutoire, le créancier fait inventorier les biens, les rend indisponibles, puis les fait vendre pour être payé sur le prix. Son premier temps est le commandement de payer : l'acte par lequel l'officier chargé de l'exécution somme le débiteur de s'acquitter et l'avertit de la saisie qui se prépare. Le commandement n'est pas une formalité vide : il ménage une dernière possibilité de paiement volontaire et il informe le débiteur de la mesure qui va frapper son patrimoine — la saisie-vente ne débute donc pas par surprise, à la différence de la saisie-attribution que la leçon suivante étudiera.

Le deuxième temps est la saisie elle-même : l'officier se transporte sur les lieux, dresse un inventaire contradictoire des biens — le débiteur, présent ou appelé, peut faire ses observations — et les biens inventoriés deviennent indisponibles : le débiteur les conserve en principe sous sa garde, mais il ne peut ni les vendre ni les déplacer au préjudice du créancier. C'est ici que joue la protection des biens par catégories : le mécanisme écarte de la saisie les biens que le droit soustrait à l'exécution, décrits en principe comme ce qui relève du nécessaire de la vie du débiteur et de sa famille — l'habillement, la literie, les denrées et le mobilier essentiel du foyer — et de l'outil de travail indispensable à l'exercice de son activité. L'inventaire est donc un acte de tri raisonné, pas une prise totale.

Le troisième temps est la vente et la distribution du prix. Le débiteur dispose d'une faculté de vente amiable : il peut vendre lui-même les biens saisis, dans des conditions contrôlées, pour en affecter le prix au paiement — solution souvent préférable, car une vente choisie rapporte en général davantage qu'une vente forcée. À défaut, la vente forcée intervient, aux enchères publiques, et le prix est distribué : le créancier saisissant est payé à hauteur de sa créance, les autres créanciers qui se sont manifestés selon les mécanismes de concours, et le surplus éventuel revient au

débiteur. Si le prix ne couvre pas la créance, le reliquat de la dette subsiste : la saisie-vente éteint la dette à hauteur du prix distribué, pas au-delà.

L'essentiel
Saisie-vente en trois temps : commandement de payer (dernier appel au paiement volontaire), inventaire contradictoire qui rend les biens indisponibles en écartant les catégories protégées (nécessaire de la vie, outil de travail), puis vente — amiable par le débiteur si possible, forcée sinon — et distribution du prix.

Exemple — Dossier fictif complet de saisie-vente : inventaire, tri protecteur, vente et reliquat

```
DOSSIER D'ÉCOLE N° SV-1 (entièrement fictif)
Créancier : fournisseur « Kora Distribution », muni d'un
jugement exécutoire. Créance : 940 000 F.
Débiteur : « Atelier Modibo », menuiserie installée dans une
cour où se trouve aussi le logement familial.

1. Commandement de payer signifié : pas de règlement.

2. Inventaire contradictoire dressé sur place.
Biens de l'atelier, retenus et estimés :
Scie circulaire ................ 180 000 F
Stock de bois ................. 260 000 F
Meubles fabriqués en stock ..... 120 000 F
Camionnette de l'atelier ....... 400 000 F
Total de l'assiette ............ 960 000 F
Biens écartés au titre des catégories de protection :
literie et vêtements du foyer (nécessaire de la vie),
denrées alimentaires et mobilier essentiel du logement.
→ L'officier motive l'écart par la catégorie, sans débat
sur la valeur : ces biens ne sont pas estimés, ils sont
hors de l'assiette par principe.

3. Vente : le débiteur tente la vente amiable du stock et des
meubles, puis vente forcée du reste. Prix total obtenu :
880 000 F.

4. Distribution d'école : le prix est versé au créancier
saisissant à hauteur de 880 000 F.
Reliquat de la créance : 940 000 − 880 000 = 60 000 F,
qui demeure dû : la saisie n'éteint que ce qu'elle rapporte.
```

À retenir

- Le commandement ouvre la saisie-vente : il informe le débiteur et lui laisse une dernière chance de payer volontairement.
- L'inventaire est contradictoire et sélectif : les catégories protégées — nécessaire de la vie, outil de travail — sont écartées par principe, avant toute estimation.
- La vente amiable par le débiteur est préférée à la vente forcée ; le prix désintéresse le créancier et tout reliquat de dette subsiste.

Exercice

Lors d'un inventaire fictif dans la boutique d'un débiteur, l'officier hésite sur quatre biens : la caisse enregistreuse de la boutique, le réfrigérateur familial du logement attenant, le stock de marchandises, et la motocyclette dont le débiteur se sert pour ses livraisons. Pour chacun, dis s'il relève de l'assiette de la saisie ou d'une catégorie de protection, en raisonnant par fonction du bien et non par sa valeur.

✔ Corrigé
La caisse enregistreuse et le stock de marchandises relèvent de l'assiette : ce sont des biens professionnels réalisables, le stock étant même la cible naturelle d'une saisie-vente. Le réfrigérateur familial est écarté : dans le logement attenant, il conserve les denrées du foyer et relève du nécessaire de la vie, catégorie protégée décrite en principe. La motocyclette appelle un raisonnement nuancé : si elle est l'outil de travail indispensable des livraisons — l'activité même du débiteur — la catégorie de l'outil de travail plaide pour l'écarter, car saisir l'instrument qui permet au débiteur de gagner sa vie détruirait la source de tout remboursement futur ; si au contraire elle est un véhicule de confort alors que l'activité s'exerce autrement, elle rentre dans l'assiette. C'est exactement le type d'appréciation, au cas par cas et motivée, que le juge de l'exécution contrôle en cas d'incident. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 5 — La saisie-attribution des créances

La saisie-attribution part d'une idée simple et puissante : le patrimoine du débiteur ne contient pas que des biens visibles, il contient aussi des créances — des sommes que des tiers lui doivent. Le créancier muni d'un titre exécutoire peut donc saisir, entre les mains de ce tiers, la créance de son débiteur : compte bancaire créditeur, loyers à percevoir, prix dû par un client. La saisie se pratique par un acte signifié directement au tiers, sans commandement préalable au débiteur : c'est une différence majeure avec la saisie-vente, justifiée par la nature de la cible — une créance peut s'évaporer (un compte se vide) plus vite qu'un meuble ne se déplace.

L'effet de l'acte de saisie est double et immédiat. D'une part, les sommes saisies sont rendues indisponibles entre les mains du tiers, à hauteur de la créance du saisissant : le tiers ne peut plus valablement payer son propre créancier — le débiteur saisi — pour ces sommes. D'autre part, la créance saisie est attribuée immédiatement au créancier saisissant, dans la limite de ce que le tiers doit effectivement : le tiers devient, pour ce montant, le débiteur direct du saisissant. Cette attribution immédiate distingue la saisie-attribution d'une simple mesure de blocage : elle opère un transfert de créance sous la condition que rien ne vienne la remettre en cause pendant la phase de contestation qui suit.

Le tiers saisi est un acteur obligé du mécanisme : il doit déclarer l'étendue de ses obligations envers le débiteur — ce qu'il lui doit, les modalités qui affectent cette dette, les saisies antérieures éventuelles — et communiquer les pièces justificatives. Une déclaration inexacte ou un silence fautif l'expose à être condamné à payer lui-même les causes de la saisie : le tiers ne peut ni ignorer l'acte ni « arranger » son débiteur. La saisie est ensuite portée à la connaissance du débiteur saisi, qui peut la

contester devant le juge — contestation de la créance, de la régularité de la mesure, demande de cantonnement si la saisie excède la dette. À défaut de contestation, ou après rejet de celle-ci, le tiers paie le saisissant et se trouve libéré à due concurrence envers le débiteur initial.

L'essentiel
Saisie-attribution : le créancier saisit, entre les mains d'un tiers (banque, client, locataire), les sommes que ce tiers doit à son débiteur. Pas de commandement préalable ; double effet immédiat — indisponibilité et attribution au saisissant ; le tiers doit déclarer ce qu'il doit, sous peine de payer lui-même ; le débiteur peut contester avant le paiement définitif.

Exemple — Dossier fictif complet de saisie-attribution en deux volets, bouclé au franc

```
DOSSIER D'ÉCOLE N° SA-1 (entièrement fictif)
Créancier saisissant : « Kora Distribution », muni d'un titre
exécutoire. Créance : 1 500 000 F.
Débiteur saisi : « ETS Sanogo », grossiste.

VOLET 1 — le compte bancaire.
Tiers saisi : « Banque du Fleuve » (banque fictive), où le
compte du débiteur présente un solde créditeur de 1 150 000 F.
- Acte de saisie signifié à la banque : les sommes sont
rendues indisponibles à hauteur du solde, et attribuées
au saisissant dans la limite de sa créance.
- La banque déclare le solde et l'absence de saisie antérieure.
- La saisie est dénoncée au débiteur : aucune contestation.
- La banque paie le saisissant : 1 150 000 F.
Reliquat de la créance : 1 500 000 − 1 150 000 = 350 000 F.

VOLET 2 — la créance commerciale.
Tiers saisi : « Atelier Modibo », client du débiteur, qui doit
500 000 F de marchandises livrées et non encore réglées.
- Acte de saisie entre ses mains : attribution limitée au
reliquat de la créance du saisissant, soit 350 000 F.
- Aucune contestation : l'atelier paie 350 000 F au saisissant.
- Libération du tiers : il reste devoir au débiteur initial
500 000 − 350 000 = 150 000 F.

Bilan du dossier : 1 150 000 + 350 000 = 1 500 000 F.
La créance du saisissant est intégralement éteinte, par deux
attributions successives chez deux tiers différents.
```

À retenir

- La saisie-attribution vise ce que les TIERS doivent au débiteur : comptes, loyers, créances commerciales — un patrimoine invisible mais souvent le plus liquide.
- Effet immédiat et double : les sommes deviennent indisponibles chez le tiers et la créance est attribuée au saisissant, à hauteur de sa créance et de la dette du tiers.
- Le tiers saisi doit déclarer exactement ce qu'il doit ; le débiteur saisi peut contester avant le paiement, après quoi le tiers qui paie est libéré d'autant.

Exercice

Un tiers saisi fictif — le locataire d'un immeuble appartenant au débiteur — reçoit un acte de saisie-attribution sur les loyers. Il répond à l'officier : « Je ne dois rien, j'ai déjà payé des loyers d'avance au propriétaire, pour plusieurs échéances, voici les reçus. » Analyse cette réponse dans le mécanisme : que doit-il faire exactement, sa déclaration suffit-elle, et que risque-t-il s'il paie le prochain loyer au propriétaire comme si de rien n'était ?

✔ Corrigé

Le locataire est tiers saisi : sa première obligation est de déclarer l'étendue de ses obligations envers le débiteur, avec les pièces justificatives. Sa réponse va dans ce sens : il déclare le bail, les loyers à venir et surtout le paiement anticipé déjà intervenu, reçus à l'appui — c'est précisément le type de modalité affectant sa dette que la déclaration doit révéler. Cette déclaration ne le dispense pas du mécanisme : les loyers non encore échus ou non couverts par l'anticipation restent frappés d'indisponibilité à hauteur de la créance du saisissant, et il appartiendra, en cas de contestation, au juge de trier ce qui était dû et ce qui ne l'était pas. En revanche, s'il paie le prochain loyer au propriétaire en ignorant la saisie, il paie une personne qui ne peut plus recevoir pour les sommes saisies : ce paiement ne le libère pas envers le saisissant, et il s'expose à devoir payer une seconde fois, à hauteur des causes de la saisie. La leçon du tiers est simple : déclarer, bloquer, attendre le juge ou le paiement régulier au saisissant — jamais payer son créancier habituel comme si l'acte n'existait pas. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 6 — La saisie immobilière : principes

La saisie immobilière est la voie d'exécution la plus lourde de l'Acte : elle aboutit à la vente forcée d'un immeuble du débiteur pour désintéresser ses créanciers sur le prix. Sa solennité tient à son objet — la terre et le bâti, souvent le bien principal d'un patrimoine, parfois le logement ou l'outil foncier de la famille — et l'on ne l'étudie ici qu'en principes, comme le veut ce cours : l'étudiant doit en comprendre la logique et les grandes étapes, le détail relevant des textes en vigueur et de l'articulation avec le droit foncier étudié en DRO-L2-13. Première exigence constante : un titre exécutoire, et une créance qui justifie une mesure aussi grave — la proportionnalité entre la dette et le bien saisi est une préoccupation permanente du mécanisme.

Le point de départ est un commandement de payer qui vaut saisie : signifié au débiteur, il lui enjoint de payer et l'avertit que, faute de règlement, l'immeuble désigné sera vendu. Ce commandement reçoit ensuite une publicité foncière : il est porté au fichier chargé de la publicité des droits sur l'immeuble — livre foncier ou mécanisme équivalent selon l'organisation foncière applicable, dans le prolongement du cours de droit foncier malien. Cette publicité a une fonction décisive : elle rend la saisie opposable à tous. À partir d'elle, l'immeuble est frappé d'indisponibilité — le débiteur ne peut plus le vendre ni le grever utilement au préjudice des créanciers — et les tiers sont avertis que le bien est engagé dans une procédure d'exécution.

La suite déroule une phase préparatoire puis la vente. Un cahier des charges — document d'école dans sa logique — décrit l'immeuble, les conditions de la vente et la mise à prix ; les créanciers inscrits sur l'immeuble, notamment le créancier hypothécaire de DRO-L3-02, sont appelés à la procédure pour faire valoir leur rang. La vente se réalise par adjudication : l'immeuble est attribué au plus offrant dans des formes publiques et contrôlées. Enfin, le prix est distribué selon l'ordre des droits de chacun — c'est ici que la saisie immobilière rencontre le droit des sûretés : le créancier hypothécaire est désintéressé selon son rang d'inscription, les créanciers ordinaires se partagent le reliquat éventuel, et ce qui subsisterait du prix après paiement de tous reviendrait au débiteur. Toute contestation en cours de route — sur la régularité, sur un droit revendiqué, sur la distribution — relève du juge des incidents de la leçon suivante.

L'essentiel
Saisie immobilière, en principes : un commandement valant saisie, publié au fichier foncier, rend l'immeuble indisponible et la saisie opposable à tous ; après une phase préparatoire (description, mise à prix, appel des créanciers inscrits), l'immeuble est vendu par adjudication et le prix distribué selon le rang des droits — l'hypothèque de DRO-L3-02 y trouve son aboutissement.

Exemple — Dossier fictif de saisie immobilière en principes : étapes fonctionnelles et distribution d'école

```
DOSSIER D'ÉCOLE N° SI-1 (entièrement fictif, en principes)
Créancier poursuivant : la banque fictive « Banque du
Fleuve », munie d'un titre exécutoire et d'une hypothèque
inscrite sur l'immeuble (renvoi au mécanisme : DRO-L3-02).
Créance poursuivie : 6 000 000 F.
Débiteur : un commerçant fictif, propriétaire d'une parcelle
bâtie dans la commune fictive de Zambougou.
Autre créancier : un fournisseur fictif, ordinaire,
créance de 2 000 000 F constatée par un titre.

Étapes fonctionnelles déroulées :
1. Commandement de payer valant saisie, signifié au débiteur.
2. Publicité foncière du commandement : l'immeuble devient
indisponible, la saisie est opposable aux tiers.
3. Phase préparatoire : description de l'immeuble, cahier
des charges d'école, mise à prix, appel des créanciers
inscrits et du créancier ordinaire muni d'un titre.
4. Adjudication : prix obtenu — 7 200 000 F.

Distribution d'école du prix (règle énoncée pour l'exercice :
le créancier hypothécaire est payé selon son rang, avant
les créanciers ordinaires, comme en DRO-L3-02) :
Créancier hypothécaire ......... 6 000 000 F (créance éteinte)
Créancier ordinaire ............ 1 200 000 F sur 2 000 000 F
Total distribué ................ 6 000 000 + 1 200 000
= 7 200 000 F = le prix.
Reliquat subsistant pour le créancier ordinaire :
2 000 000 − 1 200 000 = 800 000 F, toujours dû par le débiteur
sur ses autres biens éventuels.
```

À retenir

• La saisie immobilière est la procédure la plus solennelle : elle se justifie par l'importance de l'immeuble et s'étudie ici en principes et en étapes fonctionnelles.

• Le commandement valant saisie, une fois publié au fichier foncier, rend l'immeuble indisponible et la saisie opposable à tous les tiers.

• Le prix d'adjudication se distribue selon le rang des droits : la saisie immobilière est le point de rencontre entre voies d'exécution et droit des sûretés.

Exercice

Un créancier fictif muni d'un titre pour une créance modeste envisage de saisir la seule parcelle familiale de son débiteur, alors que celui-ci possède par ailleurs un véhicule professionnel et un stock aisément saisissables. Sans chiffrer la créance, discute ce choix au regard des principes de la leçon : efficacité, proportionnalité, et rôle du juge des incidents si le débiteur conteste la mesure.

✔ Corrigé

Le choix est juridiquement concevable — un titre ouvre en principe l'accès aux voies d'exécution — mais il est stratégiquement et juridiquement fragile. Stratégiquement, la saisie-vente du véhicule et du stock est plus rapide, moins coûteuse en procédure et probablement suffisante pour une créance modeste. Juridiquement, la proportionnalité entre la mesure et la dette est une exigence d'équilibre qui traverse tout l'Acte : frapper le bien le plus essentiel du débiteur pour une dette qu'une mesure ordinaire peut couvrir expose le créancier à une contestation devant le juge de l'exécution, qui peut cantonner ou réorienter la poursuite vers les biens suffisants. La leçon de méthode est que le choix d'une voie d'exécution est un raisonnement en trois temps : quel titre, quel patrimoine, quelle mesure proportionnée — la saisie immobilière étant l'ultime échelon, pas le premier réflexe. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 7 — Les incidents d'exécution et le juge de l'exécution

Aucune procédure d'exécution ne se déroule dans un monde parfait : un bien saisi appartient en réalité à un tiers, le débiteur soutient que la créance est déjà éteinte, un acte est entaché d'une irrégularité, deux créanciers se disputent le même prix. Ces difficultés forment la matière des incidents d'exécution. L'Acte les confie à un juge identifié — selon l'organisation de chaque État, le président de la juridiction compétente ou le juge qu'il délègue, que la pratique désigne comme le juge de l'exécution. Sa fonction est caractéristique : il ne rejuge pas le fond du droit — le titre a déjà tranché, ou le procès au fond suit son cours — il juge l'exécution : sa régularité, sa mesure, ses obstacles et ses suites.

On distingue utilement trois familles d'incidents. La contestation, d'abord, émane le plus souvent du débiteur : il attaque la mesure dans sa forme (un acte irrégulier, une

mention obligatoire absente) ou dans son fondement (la créance serait éteinte, la saisie frapperait un bien protégé, le montant serait excessif — d'où la demande de cantonnement, qui réduit la saisie à ce qui suffit). La revendication, ensuite, émane d'un tiers : il affirme être propriétaire d'un bien inventorié chez le débiteur et demande sa distraction de la saisie — hypothèse fréquente des biens prêtés, déposés ou vendus avec réserve, qui ont l'apparence du patrimoine du débiteur sans en faire partie. La difficulté d'exécution, enfin, est un obstacle d'interprétation ou d'application : un titre ambigu, un tiers saisi qui refuse de déclarer, une mesure impossible en l'état — le juge tranche pour permettre à l'exécution de continuer régulièrement ou de s'arrêter.

Autour de ce juge gravitent les autres acteurs. L'huissier de justice — ou commissaire de justice selon la dénomination de l'État — est l'officier public et ministériel chargé des actes de l'exécution : signification des titres et des commandements, inventaires, saisies, ventes. Sa fonction, décrite ici sans statut détaillé, est d'exécuter sous sa responsabilité professionnelle, avec impartialité entre les parties : il est l'auxiliaire du créancier qui le requiert, mais un officier du droit, tenu aux formes et aux protections — il peut ainsi refuser ou suspendre un acte irrégulier et saisir le juge d'une difficulté. Le greffe, les forces publiques dont le concours peut être requis en dernier ressort, et les parties elles-mêmes complètent le dispositif : l'exécution forcée est une mécanique collective d'acteurs encadrés, ce qui la distingue radicalement de toute justice privée.

L'essentiel
Les incidents d'exécution — contestation du débiteur, revendication du tiers propriétaire, difficulté d'exécution — relèvent d'un juge spécialisé dans l'exécution, non dans le fond : il contrôle la régularité, cantonne ce qui excède, distrait ce qui n'appartient pas au débiteur. L'huissier ou commissaire de justice, officier public, met les mesures en œuvre sous sa responsabilité et dans les formes.

Exemple — Dossier fictif d'incident complet : la camionnette revendiquée par un tiers

```
DOSSIER D'ÉCOLE N° IE-1 (entièrement fictif)
Point de départ : la saisie-vente du dossier SV-1 (leçon 4).
Assiette inventoriée à l'atelier du débiteur : 960 000 F,
dont une camionnette estimée 400 000 F.

L'incident : un tiers fictif, M. Kanté, se présente avant la
vente et revendique la camionnette :
- il l'aurait prêtée à l'atelier pour ses livraisons
(prêt à usage, sans transfert de propriété) ;
- il produit la facture d'achat de la camionnette à son nom
et le certificat d'immatriculation établi au même nom.

Raisonnement du juge de l'exécution (par mécanismes) :
1. Recevoir la revendication : un tiers peut toujours faire
valoir un droit de propriété sur un bien saisi chez autrui.
2. Apprécier la preuve : les documents produits établissent
la propriété du tiers ; l'atelier ne produit aucun titre
d'achat — la possession du débiteur n'était qu'un prêt.
3. Ordonner la distraction : la camionnette est retirée de
l'assiette de la saisie et restituée à son propriétaire.

Conséquence chiffrée sur le dossier SV-1 :
Assiette initiale ..............  960 000 F
Bien distrait (camionnette) .....  − 400 000 F
Poursuite sur le reste ..........  560 000 F
Le créancier conserve son titre pour le reliquat éventuel :
l'incident corrige la mesure, il n'éteint pas la créance.
```

À retenir

- Trois familles d'incidents : contestation (le débiteur attaque la mesure ou son fondement), revendication (un tiers réclame son bien), difficulté d'exécution (un obstacle à trancher).
- Le juge de l'exécution juge l'exécution, pas le fond : régularité des actes, cantonnement de l'excessif, distraction des biens des tiers.
- L'huissier ou commissaire de justice est un officier public impartial entre les parties : il exécute dans les formes, sous sa responsabilité.

Exercice

Classe chacun de ces quatre incidents fictifs dans la bonne famille — contestation, revendication, difficulté d'exécution — et dis en une phrase ce que le juge de l'exécution peut en faire : (a) le débiteur affirme avoir déjà payé la moitié de la somme et produit des reçus ; (b) une banque, tiers saisi, refuse de déclarer le solde du compte ; (c) un voisin affirme que le groupe électrogène inventorié lui appartient ; (d) le débiteur soutient que l'acte de saisie ne mentionne pas le titre en vertu duquel il est pratiqué.

✔ Corrigé
(a) Contestation de fond : le juge vérifie les reçus ; si le paiement partiel est établi, il cantonne la poursuite au reliquat réellement dû. (b) Difficulté d'exécution : le juge peut enjoindre au tiers de déclarer et tirer les conséquences de son silence fautif — le mécanisme de déclaration n'est pas facultatif. (c) Revendication : si le voisin prouve sa propriété, le juge ordonne la distraction du groupe électrogène de l'assiette. (d) Contestation de forme : l'acte de saisie doit permettre d'identifier le titre qui fonde la mesure ; l'omission alléguée, si elle est établie, entache la régularité de l'acte et peut conduire à son annulation, la créance et le titre demeurant intacts pour une nouvelle mesure régulière. On retiendra que les quatre incidents aboutissent devant le même juge, mais par des portes différentes et avec des issues différentes : réduire, débloquer, distraire ou annuler. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 8 — Les mesures conservatoires

Les mesures conservatoires répondent à une situation d'attente dangereuse : le créancier n'a pas encore de titre exécutoire — son procès est en cours, ou son injonction n'a pas abouti — mais le patrimoine du débiteur est en train de s'évaporer. S'il faut attendre le titre pour agir, il ne restera rien à saisir. La mesure conservatoire fige donc le patrimoine sans encore le réaliser : elle rend des biens ou des créances indisponibles, à titre provisoire et protecteur, dans l'attente que le créancier obtienne le titre qui permettra, le cas échéant, de convertir la mesure en exécution forcée. C'est la masse A de la cartographie de la première leçon : on protège d'abord, on exécutera ensuite si le droit est confirmé.

La mesure emblématique est la saisie conservatoire, qui peut porter sur les meubles corporels comme sur les créances du débiteur chez un tiers. Parce qu'elle frappe un patrimoine avant tout jugement au fond, elle est en principe subordonnée à une autorisation du juge : le créancier doit convaincre que sa créance paraît fondée en son principe et que des circonstances menacent son recouvrement. Dans des hypothèses limitées décrites en idée générale — typiquement le défaut de paiement dûment établi d'un instrument de paiement comme un effet de commerce impayé — l'accès à la mesure peut être direct, sans autorisation préalable, le contrôle du juge intervenant alors après coup. Une fois pratiquée, la saisie conservatoire rend les biens indisponibles ; mais elle ne transfère rien : le créancier doit ensuite engager ou poursuivre la procédure propre à lui procurer un titre, faute de quoi la mesure perd son effet — la protection n'est pas un titre de propriété, c'est une attente organisée.

À côté de la saisie conservatoire, les sûretés judiciaires forment la seconde famille de mesures : ce sont des sûretés — hypothèque sur l'immeuble, nantissement sur le fonds de commerce ou les droits d'associés, dans la logique de DRO-L3-02 — constituées provisoirement, par inscription, sur décision ou autorisation de justice, pour garantir une créance en cours de reconnaissance. La distinction est nette : la saisie conservatoire bloque des biens en nature, la sûreté judiciaire prend rang sur une valeur. Dans les deux cas, la suite est la même : si le créancier obtient son titre et que la créance est confirmée, la mesure conservatoire se convertit en mesure d'exécution

— la saisie conservatoire sur créances devient saisie-attribution, celle sur meubles devient saisie-vente, l'inscription provisoire devient définitive ; si la créance est rejetée, la mesure tombe et le débiteur peut demander réparation du préjudice d'une immobilisation injustifiée.

L'essentiel
Mesures conservatoires : figer le patrimoine avant le titre, parce que la créance paraît fondée et que son recouvrement est menacé. Saisie conservatoire (blocage de biens ou de créances, en principe autorisée par le juge) et sûretés judiciaires (inscriptions provisoires) ; dès le titre obtenu, conversion en exécution forcée ; si la créance échoue, la mesure tombe.

Exemple — Dossier fictif complet de mesure conservatoire : autoriser, figer, convertir

```
DOSSIER D'ÉCOLE N° MC-1 (entièrement fictif)
Créancier : « Sahel Négoce », fournisseur.
Débiteur : « Boutique Noura », sa cliente d'un autre dossier.
Créance alléguée : livraisons facturées restées impayées,
total 2 300 000 F (contrat et factures acceptées produits).
Situation : aucun titre exécutoire encore obtenu.

1. La menace, décrite sobrement : le débiteur transfère son
stock vers un entrepôt d'une autre ville et annonce la
cession prochaine de son fonds de commerce. Le créancier
craint que le gage de son recouvrement ne disparaisse.

2. L'autorisation : le juge est saisi ; la créance paraît
fondée en son principe (pièces concordantes) et les
circonstances menacent le recouvrement → saisie
conservatoire autorisée sur le stock.

3. Le cantonnement en valeur : le stock est estimé au total
à 3 100 000 F ; la mesure est limitée à hauteur de la
créance alléguée, soit une assiette de 2 300 000 F en
valeur — le surplus reste libre pour le débiteur.

4. La suite : le créancier obtient ensuite son titre par la
procédure d'injonction de payer, sans opposition.
→ Conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente
sur les biens déjà immobilisés.
→ Vente : prix obtenu 2 050 000 F, versé au créancier.
→ Reliquat : 2 300 000 − 2 050 000 = 250 000 F, toujours dû.

Lecture d'ensemble : la mesure conservatoire n'a rien payé
par elle-même ; elle a préservé l'assiette qui, le titre venu,
a permis le paiement de l'essentiel de la créance.
```

À retenir

- La mesure conservatoire suppose deux regards : une créance qui paraît fondée en son principe, et des circonstances qui menacent son recouvrement.

• Elle fige sans transférer : saisie conservatoire (biens ou créances bloqués, en principe sur autorisation du juge) et sûretés judiciaires (inscriptions provisoires qui prennent rang).

• Le sort de la mesure dépend du titre : obtenu, elle se convertit en exécution ; refusé, elle tombe et le débiteur peut être réparé de l'immobilisation.

Exercice

Un créancier fictif, dont la facture est sérieusement contestée par le débiteur pour défaut de livraison, apprend que ce débiteur s'apprête à vendre son véhicule et demande une saisie conservatoire sur l'ensemble des biens de celui-ci « pour être sûr d'être payé tôt ou tard ». Relève les trois faiblesses de cette demande au regard des conditions et de la mesure des mesures conservatoires.

✔ Corrigé

Première faiblesse, le fondement : la mesure conservatoire suppose une créance qui paraît fondée en son principe ; une contestation sérieuse portant sur la livraison elle-même — c'est-à-dire sur l'existence de la contrepartie — fragilise exactement ce regard, et le juge peut refuser l'autorisation. Deuxième faiblesse, la menace n'est pas caractérisée : vendre un véhicule peut être un acte de gestion ordinaire ; il faudrait des circonstances montrant que le recouvrement est menacé, par exemple une dissipation organisée du patrimoine, et non un simple projet de vente. Troisième faiblesse, la mesure demandée est excessive : « l'ensemble des biens » ignore le cantonnement — la mesure ne peut figer que ce qui est proportionné à la créance alléguée, en préservant le nécessaire et l'outil de travail du débiteur. La demande corrigée serait donc étroite : démontrer le principe de la créance, caractériser la menace, et ne viser que des biens à hauteur du montant réclamé. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Choisir la voie : trois créances, trois situations

Une société fictive de négoce, « Dankan Négoce », présente trois dossiers. Dossier 1 : un jugement devenu définitif condamne un client à lui payer 1 250 000 F ; le client possède un atelier équipé et un compte bancaire alimenté. Dossier 2 : des factures acceptées pour 480 000 F sont impayées ; le client ne répond plus aux relances mais n'a jamais contesté les livraisons. Dossier 3 : un acheteur doit 890 000 F au titre d'un contrat écrit ; aucun titre n'est encore obtenu, et l'acheteur est en train de vider son magasin pour transférer ses marchandises chez un parent. Pour chaque dossier : quelle est la première étape juridiquement adaptée, dans quelle masse de la cartographie de la leçon 1 se situe-t-on, et quel mécanisme prend le relais ensuite ?

✔ Corrigé du TD 1
Dossier 1 — le titre existe : on est directement dans la masse C, l'exécution forcée. Le choix entre saisie-attribution sur le compte (rapide, liquide, sans commandement préalable) et saisie-vente sur l'atelier se raisonne par l'efficacité et la proportionnalité : le compte alimenté fait de la saisie-attribution la voie naturelle. Dossier 2 — créance documentée et non contestée, mais pas de titre : masse B, l'injonction de payer est la voie adaptée ; les factures acceptées sont exactement les pièces que la requête doit joindre, et l'absence de réaction du débiteur laisse espérer l'absence d'opposition, donc la formule exécutoire, puis la masse C si le paiement ne suit pas. Dossier 3 — pas de titre et patrimoine en fuite : masse A d'abord, la mesure conservatoire, pour figer le stock menacé, à charge d'obtenir ensuite le titre (injonction de payer ou procès au fond selon la contestation) qui permettra la conversion en saisie-vente. Le TD illustre la méthode du cours : on ne choisit jamais une mesure par habitude, on diagnostique — titre ? pièces ? urgence patrimoniale ? — et la cartographie donne la route.
Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

TD 2 — Le concours de deux saisissants chez un même tiers

Deux créanciers fictifs, munis chacun d'un titre exécutoire, pratiquent le même jour une saisie-attribution entre les mains de la même banque fictive, sur le compte d'un débiteur commun. Le créancier A poursuit 600 000 F, le créancier B poursuit 600 000 F. La banque déclare un solde créditeur de 900 000 F. Règle d'école énoncée pour cet exercice (à ne pas confondre avec le détail des textes en vigueur) : lorsque des saisies sont pratiquées le même jour chez le même tiers et que les sommes disponibles ne suffisent pas à désintéresser tous les saisissants, ceux-ci viennent en concours et se partagent les sommes au prorata de leurs créances. Calcule la part de chaque créancier, le reliquat de chaque créance, et explique en quoi la situation aurait été différente si les deux saisies n'avaient pas été pratiquées le même jour.

✔ Corrigé du TD 2
Créances en concours : 600 000 + 600 000 = 1 200 000 F, pour un disponible de 900 000 F. Au prorata, chaque créancier reçoit la fraction 900 000 / 1 200 000 de sa créance, soit les trois quarts : A reçoit 450 000 F, B reçoit 450 000 F. Contrôle : 450 000 + 450 000 = 900 000 F, le disponible est intégralement distribué. Reliquat de chaque créance : 600 000 − 450 000 = 150 000 F, qui demeure dû par le débiteur sur ses autres biens. Si les saisies n'avaient pas été pratiquées le même jour, la logique de l'attribution immédiate aurait joué autrement : la première saisie aurait attribué les sommes au premier saisissant à hauteur de sa créance — 600 000 F — et la seconde n'aurait porté que sur le solde restant, 300 000 F, laissant au second un reliquat de 300 000 F. La simultanéité change donc tout : elle substitue un partage proportionnel à une course de vitesse, ce qui est la fonction même de la règle d'école retenue.
Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Monter le dossier de recouvrement complet d'une petite entreprise fictive

Tu es le juriste d'une petite entreprise fictive, « Dankan Négoce », qui fait face à quatre créances clients : (1) 1 000 000 F constatés par la grosse d'un acte notarié de prêt consenti à un revendeur ; (2) 2 400 000 F de factures acceptées et impayées d'un grossiste solvable qui « oublie » de payer ; (3) 750 000 F dus par un commerçant dont le magasin se vide visiblement, sans aucun titre à ce jour ; (4) 350 000 F qu'un client conteste en soutenant que la marchandise livrée n'était pas conforme. Travail demandé : 1) calcule le total des créances de l'entreprise ; 2) pour chaque créance, établis la fiche de route (situation au regard du titre, première mesure adaptée, mécanisme de relais, protections du débiteur à surveiller) ; 3) rédige le squelette de la requête d'injonction de payer pour la créance (2) — rubriques seulement, sans viser de disposition ; 4) conclus par une note de deux phrases sur l'ordre de priorité de traitement des quatre dossiers et sa justification économique.

✔ Attendus du TP 1

1) Total des créances : 1 000 000 + 2 400 000 + 750 000 + 350 000 = 4 500 000 F. 2) Fiches de route. Créance (1) : le titre existe (acte authentique en forme exécutoire) ; première mesure au choix selon le patrimoine du revendeur — saisie-attribution si des sommes sont chez un tiers, saisie-vente sinon ; protection à surveiller : catégories de biens écartées et cantonnement. Créance (2) : pas de titre mais pièces solides et débiteur non contestataire ; première mesure : injonction de payer ; relais : formule exécutoire si pas d'opposition, puis exécution ; protection : l'opposition reste ouverte au débiteur. Créance (3) : pas de titre et risque de dissipation ; première mesure : saisie conservatoire autorisée sur le stock, limitée en valeur à 750 000 F ; relais : obtention du titre puis conversion ; protection : la mesure tombe si le titre n'est pas poursuivi. Créance (4) : créance sérieusement contestée sur le fond ; première mesure : ni procédure simplifiée ni exécution — action au fond devant le juge compétent, la conformité de la marchandise devra être débattue ; relais : le jugement, s'il est favorable, deviendra le titre. 3) Squelette de la requête (créance 2) : identité et qualité du créancier requérant ; identité du débiteur ; exposé sommaire de la cause de la créance (contrat et livraisons) ; décompte précis du montant réclamé ; liste des pièces justificatives jointes (factures acceptées, bons de livraison, relances) ; demande au président de la juridiction compétente de rendre une ordonnance portant injonction de payer ; signature. Aucune rubrique ne vise de disposition : le squelette est une trame de travail d'école. 4) Note de priorité : traiter d'abord le dossier (3), car la mesure conservatoire est la seule dont l'efficacité dépend de la rapidité — le stock qui disparaît ne se reconstitue pas — puis engager en parallèle l'injonction du dossier (2), le plus gros montant, dont la procédure est simple ; le dossier (1) peut suivre sans urgence puisque le titre est acquis, et le dossier (4) relève d'un calendrier de procès ordinaire. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Trois situations fictives : (a) un créancier muni d'un titre veut atteindre le matériel professionnel de son débiteur entreposé dans son atelier ; (b) le même créancier apprend que son débiteur attend le règlement d'une grosse facture par un de ses clients ; (c) un autre créancier, encore sans titre, veut empêcher son débiteur de vendre son stock pendant le procès. Pour chaque situation, nomme la mesure adaptée, dis si un commandement préalable au débiteur est dans la logique du mécanisme, et quel est l'effet immédiat recherché.

✔ Corrigé
(a) Saisie-vente : la cible est un bien meuble corporel ; le commandement de payer ouvre la mesure, car le débiteur doit être sommé et informé avant l'inventaire ; l'effet immédiat est l'indisponibilité des biens inventoriés, en vue de leur vente. (b) Saisie-attribution : la cible est une créance du débiteur entre les mains de son client, tiers saisi ; il n'y a pas de commandement préalable dans la logique du mécanisme, car la créance pourrait être payée et disparaître entre-temps ; l'effet immédiat est double — indisponibilité et attribution au saisissant, à hauteur de sa créance. (c) Saisie conservatoire : la cible est le stock du débiteur, mais le créancier n'a pas encore de titre ; la mesure, en principe autorisée par le juge, rend le stock indisponible sans le vendre ; son effet est une attente protégée, qui ne deviendra exécution qu'après l'obtention du titre et la conversion. Le fil commun : on choisit la mesure selon la nature de la cible (bien corporel, créance chez un tiers, patrimoine menacé) et selon l'état du droit du créancier (titre ou non). Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 2

Un tiers saisi fictif — un client qui doit 800 000 F au débiteur — reçoit l'acte de saisie-attribution, mais, « pour ne pas compliquer ses relations commerciales », il paie quand même les 800 000 F au débiteur quelques jours plus tard. Le créancier saisissant, muni d'un titre pour 800 000 F, l'apprend et se retourne contre le tiers. Analyse : le paiement du tiers au débiteur le libère-t-il ? Que peut exiger le saisissant, et jusqu'à quel montant ? Quel recours le tiers conserve-t-il ?

✔ Corrigé
Le paiement du tiers au débiteur ne le libère pas envers le saisissant. À compter de l'acte de saisie, les sommes étaient rendues indisponibles et la créance attribuée au saisissant dans la limite de sa créance : le débiteur initial n'était plus la personne à qui le tiers pouvait valablement payer ces 800 000 F. Le tiers a donc payé une dette qu'il devait encore, juridiquement, au saisissant. Celui-ci peut exiger du tiers le paiement des causes de la saisie, soit 800 000 F dans la limite de sa créance et de l'obligation du tiers. Le tiers se retrouve ainsi exposé à payer deux fois la même somme : c'est la sanction pratique du mécanisme de déclaration et d'indisponibilité, qui fait du tiers un acteur obligé et non un spectateur. Il conserve un recours contre le débiteur, qui a reçu 800 000 F qu'il ne pouvait plus percevoir pour cette créance : c'est au débiteur de restituer ce que le tiers a payé pour lui une seconde fois, selon les règles générales de la répétition de l'indu étudiées en droit des obligations. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 3

Un fournisseur fictif présente à l'appui d'une requête en injonction de payer deux factures acceptées : l'une de 520 000 F, l'autre de 380 000 F. Le débiteur, informé, fait savoir qu'il reconnaît devoir 650 000 F mais conteste sérieusement le solde, correspondant à une livraison qu'il affirme n'avoir jamais reçue et dont aucun bon de livraison n'est produit. Décompose le litige en montants, puis explique comment la logique de la procédure simplifiée traite une telle situation : ce qui paraît fondé, ce qui ne l'est pas, et la voie qui s'ouvre pour chaque part.

✔ Corrigé
Décomposition : total réclamé 520 000 + 380 000 = 900 000 F ; part reconnue par le débiteur : 650 000 F ; part sérieusement contestée : 900 000 − 650 000 = 250 000 F. La procédure simplifiée repose sur un regard d'ensemble : la créance doit paraître fondée en son principe au vu des pièces. Ici, les deux factures acceptées existent, mais l'absence de bon de livraison pour une partie de la marchandise rend la part correspondante fragile : le juge saisi de la requête peut n'accueillir la demande que pour ce qui lui paraît fondé, et le créancier conserve pour le surplus la voie du procès au fond. Si l'ordonnance est néanmoins rendue pour le tout, l'opposition du débiteur replacera le litige devant la juridiction du fond, où la livraison contestée devra être prouvée par le fournisseur. La leçon pratique est double : le créancier a intérêt à déposer un dossier de requête complet — factures ET bons de livraison — pour que toute sa créance paraisse fondée ; et la contestation ciblée du débiteur sur 250 000 F ne fait pas échec à la part reconnue de 650 000 F, que la mécanique de l'injonction peut traiter rapidement. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. La philosophie générale de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution est…

A) De favoriser systématiquement le créancier, qui a toujours raison

B) D'équilibrer l'efficacité du recouvrement pour le créancier et des protections pour le débiteur

C) De supprimer l'exécution forcée au profit de la négociation

2. Un titre exécutoire se reconnaît à…

A) La signature du débiteur sur le document

B) Le montant élevé de la créance

C) La force exécutoire que le droit attache au document

3. Une facture acceptée et impayée permet au créancier…

A) De saisir immédiatement les biens du débiteur

B) D'obtenir un titre, notamment par l'injonction de payer

C) De se faire payer par la banque du débiteur sans formalité

4. Dans l'injonction de payer, si le débiteur forme opposition, il se passe ceci…

A) La procédure simplifiée s'efface et le litige est jugé au fond après débat contradictoire

B) Le débiteur est automatiquement condamné une seconde fois

C) La créance du créancier s'éteint définitivement

5. Le commandement de payer, dans la saisie-vente, sert à…

A) Vendre immédiatement les biens du débiteur

B) Sommer le débiteur de payer et l'avertir de la saisie qui se prépare

C) Nommer le juge de l'exécution

6. Lors de l'inventaire d'une saisie-vente, les biens relevant du nécessaire de la vie du débiteur sont…

A) Saisis comme les autres, puis restitués après la vente

B) Estimés à part pour être vendus en dernier

C) Écartés de l'assiette par principe, au titre des catégories de protection

7. L'effet immédiat d'un acte de saisie-attribution signifié au tiers est…

A) De transférer au saisissant la propriété des biens du débiteur

B) De rendre les sommes indisponibles chez le tiers et d'attribuer la créance au saisissant, dans la limite de sa créance

C) De mettre fin automatiquement à toutes les dettes du débiteur

8. Le tiers saisi qui paie quand même son créancier habituel — le débiteur — après la saisie…

A) Est définitivement libéré, car il a payé sa dette

B) Ne fait qu'une erreur sans conséquence

C) Reste exposé à payer le saisissant à hauteur des sommes saisies, car son paiement ne le libère pas

9. Le juge de l'exécution, saisi d'un incident, juge…

A) Le fond du litige entre le créancier et le débiteur, une seconde fois

B) L'exécution : sa régularité, sa mesure, ses obstacles — cantonnement, distraction, difficultés

C) Uniquement les questions de droit des sociétés

10. Une saisie conservatoire pratiquée avant l'obtention du titre aboutit, si le créancier obtient ensuite son titre, à…

A) La vente immédiate et automatique des biens, sans autre formalité

B) Sa conversion en mesure d'exécution forcée sur les biens déjà immobilisés

C) Son annulation rétroactive dans tous les cas

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Tout le cours repose sur cet équilibre : mesures efficaces d'un côté, biens protégés, formes contrôlées et juge des incidents de l'autre.

2. Réponse C — Ce n'est pas l'évidence de la dette qui fait le titre : une facture signée n'est pas un titre, un jugement exécutoire ou une grosse d'acte notarié le sont.

3. Réponse B — La facture est une pièce justificative de premier ordre pour obtenir un titre, mais elle n'est pas elle-même un titre exécutoire.

4. Réponse A — L'opposition est le mécanisme de protection de la procédure : elle replace le litige dans le procès ordinaire, où la juridiction statue au fond.

5. Réponse B — Le commandement est le premier temps de la saisie-vente : dernier appel au paiement volontaire et information du débiteur, avant l'inventaire.

6. Réponse C — Le tri est la fonction de l'inventaire contradictoire : les catégories protégées — nécessaire de la vie, outil de travail — sortent de l'assiette avant toute estimation.

7. Réponse B — Double effet caractéristique : blocage chez le tiers et attribution immédiate au saisissant — le paiement effectif attendra la fin de la phase de contestation.

8. Réponse C — Les sommes saisies sont indisponibles : payer le débiteur ne libère pas le tiers envers le saisissant ; il conserve un recours contre le débiteur qui a reçu indûment.

9. Réponse B — Sa fonction est spécialisée : il contrôle et débloque l'exécution (forme, cantonnement, revendication des tiers), sans rejuge le fond déjà tranché par le titre.

10. Réponse B — La mesure conservatoire est une attente organisée : le titre obtenu, elle se convertit (en saisie-vente ou saisie-attribution) ; le titre refusé, elle tombe.

Résumé — les notions importantes

• L'AUPSRVE organise le recouvrement en deux temps — obtenir un titre par les procédures simplifiées, puis l'exécuter — dans un équilibre constant entre l'efficacité due au créancier et la protection due au débiteur.

• Le titre exécutoire se reconnaît à la force exécutoire attachée au document : décisions de justice exécutoires, actes authentiques en forme exécutoire, titres assimilés ; factures et reconnaissances de dette sont des pièces pour obtenir un titre, jamais des titres.

• L'injonction de payer déroule quatre étapes — requête sur pièces, ordonnance, signification, opposition ou formule exécutoire : l'opposition replace le litige au fond, le silence du débiteur fait naître le titre.

• La saisie-vente procède par commandement, inventaire contradictoire qui écarte les catégories protégées (nécessaire de la vie, outil de travail), puis vente — amiable de préférence — et distribution du prix, le reliquat de dette subsistant.

• La saisie-attribution frappe les créances du débiteur entre les mains d'un tiers, sans commandement préalable : indisponibilité et attribution immédiates, déclaration obligatoire du tiers, contestation ouverte au débiteur avant le paiement.

• La saisie immobilière, étudiée en principes, repose sur un commandement valant saisie publié au fichier foncier, qui rend l'immeuble indisponible, puis sur une adjudication dont le prix se distribue selon le rang des droits, en lien avec le droit des sûretés.

• Les incidents d'exécution — contestation, revendication du tiers, difficulté d'exécution — relèvent du juge de l'exécution, qui juge la mesure et non le fond, assisté dans la mise en œuvre par l'huissier ou commissaire de justice, officier public impartial.

• Les mesures conservatoires figent le patrimoine avant le titre lorsque la créance paraît fondée et menacée : saisie conservatoire et sûretés judiciaires se convertissent en exécution si le titre est obtenu, et tombent s'il est refusé.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — OHADA - L'acte uniforme sur les voies d'exécution

Chaîne : Uplawder · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Des universitaires et des praticiens présentent l'Acte uniforme sur les voies d'exécution et les enjeux de sa modernisation : une vue d'ensemble idéale pour ouvrir le cours. La cartographie de la leçon 1 reste celle du cours : grandes masses et mécanismes, avant le détail des textes.

https://www.youtube.com/watch?v=MuhVv2NYImk

Leçon 3 — L'injonction de délivrer ou de restituer un bien meuble

Chaîne : Actualités Droit OHADA · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Cette vidéo présente l'autre procédure simplifiée du même Acte : l'injonction de délivrer ou de restituer un bien meuble, sœur de l'injonction de payer étudiée dans la leçon 3. La comparaison des deux mécanismes — une somme d'argent d'un côté, un bien déterminé de l'autre — éclaire la logique commune des procédures simplifiées.

https://www.youtube.com/watch?v=tV_ZNe19FLc

Leçon 5 — 4 CONSEILS pour bien comprendre une SAISIE-ATTRIBUTION

Chaîne : Maître Charles Simon · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Un avocat explique la saisie-attribution à partir de la saisie de compte bancaire, dans le cadre français : seuls les mécanismes se transposent — tiers saisi, indisponibilité, attribution — car les règles de détail applicables dans l'espace OHADA sont celles de l'Acte uniforme. À regarder pour la pédagogie du mécanisme, après la leçon 5.

https://www.youtube.com/watch?v=G44qQEZfYOM

Leçon 7 — Procédure du contentieux de recouvrement sous le droit OHADA : mécanismes, garanties et exécution

Chaîne : CREP RDC · Langue : Français · Niveau : Avancé

Un exposé de fond sur le contentieux du recouvrement en droit OHADA : mécanismes, garanties et exécution forcée. Il prolonge directement la leçon 7 sur les incidents et le contentieux de l'exécution, en reliant le recouvrement au droit des sûretés étudié en DRO-L3-02.

https://www.youtube.com/watch?v=QTNfgKHCtog

Leçon 8 — La saisie conservatoire convertie en saisie exécutoire

Chaîne : Actualités Droit OHADA · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

La conversion est le moment clé de la leçon 8 : comment une saisie conservatoire, une fois le titre obtenu, devient une saisie exécutoire — en saisie-vente pour les biens, en saisie-attribution pour les créances. La vidéo détaille ce passage du provisoire au définitif dans le cadre de l'Acte uniforme.

https://www.youtube.com/watch?v=q64v2SdA01A

Sources et références

- Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE), texte officiel publié par l'OHADA — Journal officiel de l'OHADA et portail ohada.org : le texte de référence, à consulter dans sa version en vigueur pour le détail des dispositions que ce cours a volontairement cartographié par mécanismes.
- Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA) et publications officielles de la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) — pour le cadre institutionnel et le contrôle de l'application des Actes uniformes (renvoi au cours DRO-L3-04).
- Doctrine universitaire et manuels de voies d'exécution et de procédures civiles d'exécution dans l'espace OHADA — commentaires généraux de l'Acte uniforme, à consulter dans leurs éditions récentes en bibliothèque universitaire.
- Jurisprudence des juridictions nationales et de la CCJA en matière de recouvrement et d'exécution, publiée sur les bases officielles et les portails de documentation juridique de l'OHADA — pour observer les mécanismes du cours en application concrète.

• Cours associés de la Bibliothèque Universitaire IAM : DRO-L2-09 (Procédure civile), DRO-L2-13 (Droit foncier malien), DRO-L2-22 et DRO-L3-03 (Entreprises en difficulté et procédures collectives), DRO-L3-02 (Droit des sûretés OHADA).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !